



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61	Reg. Delibere
Del 09/07/2021	

OGGETTO
<i>Servizio di estrazione e stampa dei certificati anagrafici presso gli esercenti associati alla F.I.T. – Approvazione dello schema di convenzione -.</i>

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.LGS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **9** Del mese di **luglio**
Alle ore **12:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal segretario la presenza dell' Vice Sindaco avv. Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Premesso che:

- con comunicazione del 25.06.2021, assunta al prot. n. 3702 del 09.07.2021, la Federazione Italiana Tabaccai ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere una convenzione con il Comune di Squillace, senza carattere di esclusività, finalizzata ad accedere ai servizi online dell'anagrafe comunale per rilasciare, presso i locali dei propri associati, i certificati dei clienti richiedenti questa erogazione, conformemente alla disciplina normativa vigente in materia;
- è stata valutata legittima e positivamente la richiesta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate, in quanto l'iniziativa rappresenta l'avvio della costituzione di una rete di sportelli sul territorio in grado di agevolare il cittadino che necessita di certificazione anagrafica, utilizzando i servizi online dell'ente;

Atteso che:

- l'art.62 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 ha istituito presso il Ministero dell'Interno l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base dati di interesse nazionale ai sensi dell'art.60 dello stesso Codice;
- il Comune di Squillace ha positivamente completato il subentro nell'ANPR, mediante migrazione ed allineamento della banca dati locale conformemente all'allegato A) del DPCM 194/2014;
- è, quindi, interesse dell'Amministrazione Comunale realizzare forme di collaborazione che, attraverso l'ausilio di adeguati ed innovativi strumenti tecnologici, permettano di rendere più efficienti i servizi erogati alla collettività ed, in particolare, agli utenti con maggiore difficoltà di accesso ai sistemi informatici
- la FIT, Federazione Tabaccai Italiani, rappresentativa a livello nazionale di un network di oltre 44.000 esercizi associati, vanta una consolidata esperienza nell'erogazione di servizi all'utenza ed ha già aderito in diverse realtà territoriali a progetti di decentramento delle attività di rilascio delle certificazioni anagrafiche attraverso il coinvolgimento degli operatori economici della rete;

Rilevato che la FIT, in relazione al progetto di decentramento di cui al punto che precede, ha designato quale soggetto attuatore per i profili IT ed ogni altra attività prevista nella presente convenzione, Novares SpA, società del proprio Gruppo, che vanta una consolidata esperienza nel campo dei servizi alla pubblica amministrazione;

Vista la bozza di Convenzione, allegata parte integrante e sostanziale del presente atto, ed inteso approvarla;

Evidenziato che la suddetta convenzione disciplinerà i rapporti tra le parti, nonché gli obblighi che dovranno osservare gli esercizi autorizzati in relazione:

- a) alla fase preliminare di promozione del progetto;
- b) alla verifica di funzionalità e validazione dell'applicativo di cui sarà data gratuita disponibilità all'Amministrazione;
- c) ai tempi di avvio e le modalità di esecuzione delle attività previste;

d) alle conseguenze derivanti dalla violazione degli impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione della convenzione;

e) alle ipotesi di disabilitazione dell'accesso dei singoli esercizi autorizzati per la violazione degli obblighi assunti;

f) alla materia del trattamento dei dati personali;

Dato atto che, comunque, resta ferma la facoltà del Comune di stipulare convenzioni di contenuto analogo alla presente e per le medesime finalità, con altri soggetti associativi e, pertanto, senza carattere di esclusività;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 s.m.i, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile”;

Visti il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1. DI ATTIVARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, con la Federazione Nazionale Tabaccai, il servizio di estrazione e rilascio all'utenza delle certificazioni anagrafiche di cui agli artt.33 e 35 del DPR 223/1989, presso gli esercizi autorizzati associati a FIT presenti sul territorio comunale – subordinatamente alla sperimentazione del gestionale applicativo - mediante autorizzazione da parte dell'Ente al collegamento informatico al contenuto della banca dati ANPR, come meglio esposto in premessa;

2. DI APPROVARE, pertanto, la bozza di Convenzione tra il Comune di Squillace e la Federazione Nazionale Tabaccai, come da testo allegato parte integrante alla presente deliberazione;

3. DI DARE ATTO che la FIT con la suddetta Convenzione si impegna a promuovere e sensibilizzare l'adesione al progetto di diffusione dei servizi anagrafici decentrati presso i propri esercizi associati garantendo, ove possibile, una equa distribuzione nell'ambito del territorio comunale (ed in ogni caso l'operatività di almeno n. 2 punti di rilascio delle certificazioni);

4. DI STABILIRE, quale corrispettivo che potrà essere applicato dagli esercizi autorizzati per l'erogazione del servizio in oggetto, l'importo di euro 2,00 per ogni certificazione richiesta dall'utente;

5. DI DARE ATTO che alla sottoscrizione della suddetta Convenzione con la FIT provvederà il Sindaco Dott. Pasquale Muccari, demandando ai dirigenti competenti l'adozione di ogni atto connesso e conseguente in attuazione alla suddetta Convenzione.

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE, per le motivazioni in premessa esposte, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. .

Delibera n. 61

Del 09/07/2021

IL PRESIDENTE

f.to dott. P.Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

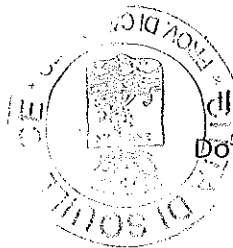
f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

15 LUG, 2021

E' copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppina Ferrucci